



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

DESPESA COM PESSOAL, DÍVIDA, METAS E TRANSPARÊNCIA

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

LC 101/2000 (redação atual) + filtro do STF (ADI 2238) • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

📌 **Base empírica:** 77 questões objetivas FGV + 50 axiomas mapeados à banca; conteúdo conferido com a redação ATUAL da LC 101/00.

📊 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos; ênfase nos percentuais de pessoal e prazos — onde a FGV mais induz ao erro.

🔑 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

● **ALERTA — redação atual x dispositivos derrubados pelo STF (ADI 2238)**

Cuidado com a **literalidade da lei**: o STF declarou **inconstitucionais** (i) o Executivo cortar de ofício verbas do Legislativo/Judiciário/MP inertes (art. 9º, §3º); (ii) reduzir jornada/vencimentos p/ conter gasto de pessoal (art. 23, §§1º-2º — fere a irredutibilidade); (iii) o TC dar mero “parecer prévio” sobre contas do Judiciário/MP. Questões antigas com a letra crua estão **superadas**.

Símbolo	Função no documento
	Definições, institutos e dispositivos-âncora (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

A LRF é **norma geral de finanças públicas** (art. 163 e 169, CF) voltada à **gestão fiscal responsável**, apoiada em quatro pilares: **planejamento**, **transparência**, **controle** e **responsabilização**. Atua na prevenção de riscos e na correção de desvios, com **limites** para pessoal e dívida e **metas** fiscais. Não cuida de crime (isso é a Lei 10.028/00 e o DL 201/67), mas de sanções institucionais e pessoais.

Mnemônico dos pilares — “PTCR”

Planejamento (PPA/LDO/LOA + metas) • **Transparência** (RREO/RGF, audiências) • **Controle** (TC, limites) • **Responsabilização** (sanções). *A LRF é o tripé da gestão fiscal; o foco da FGV é pessoal e dívida.*

RCL — a base de cálculo de quase tudo (grifos = pegadinha)

*Receita Corrente Líquida: somatório das receitas correntes, **deduzidas as transferências constitucionais e legais**, a contribuição do servidor para o custeio do seu sistema de previdência e as receitas de **compensação previdenciária**.*

• **NÃO entra** na RCL a **alienação de bens** (é receita de capital). É o erro nº 1 da banca. *LC 101/00, art. 2º, IV.*

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Limites de despesa com pessoal (o foco da banca)

Esfera	Limite	Repartição interna
União	50%	Executivo 40,9% • Judiciário 6% • Legislativo+TCU 2,5% • MPU 0,6%
Estados	60%	Executivo 49% • Judiciário 6% • Legislativo+TCE 3% • MP 2%
Municípios	60%	Executivo 54% • Legislativo (+TCM, se houver) 6%

Mnemônico estadual (60%) — “49-6-3-2”

49 Executivo • **6** Judiciário • **3** Legislativo + TCE • **2** MP. (Soma = 60%.) Município: **54** Executivo + **6** Legislativo. Base de cálculo = mês + 11 anteriores (competência); verificação **quadrimestral**.

2.2 Gatilhos da despesa com pessoal

Patamar	O que dispara	Efeito
90% do limite	Alerta do TRIBUNAL DE CONTAS	Mero aviso (não há vedação ainda)
95% (limite PRUDENCIAL)	Atingido o prudencial	Vedado: criar cargo, reajustar, hora extra, prover cargo (salvo reposição em saúde/educação/segurança)
Acima de 100%	Estouro do limite máximo	Recondução em 2 quadrimestres ($\geq 1/3$ no 1º); senão, suspende transferências voluntárias e operações de crédito

Mnemônico dos gatilhos — “90 ALERTA, 95 PRUDÊNCIA, 100 PUNE”

90% = alerta do TC. **95%** = limite prudencial (vedações). **>100%** = recondução em **2 quadrimestres** (1/3 no primeiro).

2.3 Relatórios fiscais — RREO x RGF

	RREO	RGF
Periodicidade	BIMESTRAL (até 30 dias após o bimestre)	QUADRIMESTRAL (até 30 dias após)
Quem emite	Poder Executivo (abrange todos os Poderes)	Cada titular de Poder e o MP
Conteúdo	Balanço orçamentário; apuração da RCL	Limites de pessoal, dívida, garantias e operações de crédito

Mnemônico — “RREO Bimestral / RGF Quadrimestral”

RREO = bimestRRal (Executivo, todos os Poderes). **RGF** = **Q**uadrimestral (cada Poder/MP). Municípios < 50 mil hab. podem optar por semestralidade.

3 DISSECANDO — REQUISITOS, VEDAÇÕES E PRAZOS

3.1 Recondução, limitação de empenho e fim de mandato

Dispositivos na íntegra (grifos = onde a FGV troca)

Art. 9º (limitação de empenho): se verificado, ao final de um **bimestre**, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas, os Poderes e o MP promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos **30 (trinta) dias subsequentes**, limitação de empenho e movimentação financeira.

Art. 23 (recondução do pessoal): o percentual excedente terá de ser eliminado nos **dois quadrimestres seguintes**, sendo pelo menos **um terço no primeiro**.

Art. 42 (fim de mandato): é vedado, nos **últimos dois quadrimestres do mandato**, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida no exercício, ou cujas parcelas seguintes não tenham **disponibilidade de caixa**.

LC 101/00, arts. 9º, 23 e 42.

ATENÇÃO — vedação dos 180 dias x art. 42 (não confundir)

- **Pessoal:** nulo de pleno direito o ato que aumenta a despesa com pessoal nos **180 dias** anteriores ao fim do mandato (art. 21).
- **Despesa em geral:** vedado contrair obrigação sem caixa nos **2 últimos quadrimestres** (art. 42). São prazos e hipóteses DIFERENTES — a banca troca um pelo outro.

3.2 Renúncia de receita e despesa obrigatória de caráter continuado (DOCC)

Instituto	Exigências (art. 14 e 17)
Renúncia de receita	Estimativa de impacto no exercício e nos 2 SEGUINTEs + não afetar metas OU medidas de compensação (aumento de receita)
DOCC (corrente, > 2 exercícios)	Estimativa trienal + comprovação de que não afeta metas + compensação (aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa)
Exceção comum	Não se exige compensação para serviço da dívida e revisão geral anual da remuneração (art. 37, X, CF)

ATENÇÃO — renúncia e impostos regulatórios

Alterar alíquotas dos **impostos extrafiscais** (II, IE, IPI, IOF) **NÃO** se sujeita às exigências de renúncia de receita (art. 14, §3º). E é **vedada transferência voluntária** ao ente que não institua e arrecade todos os **impostos** de sua competência (art. 11).

3.3 Dívida, operações de crédito e ARO

Pontos de alta incidência

- **Dívida consolidada:** obrigações com amortização **superior a 12 meses**. Excedido o limite → recondução em **3 quadrimestres** (≥25% no 1º).
- **Regra de Ouro:** operações de crédito não podem superar as **despesas de capital** (art. 167, III, CF).
- **ARO:** só a partir do **10º dia** do exercício; quitada até **10 de dezembro**; vedada no **último ano de mandato** e enquanto houver ARO anterior em aberto.

- **Vedação absoluta:** operação de crédito entre entes da Federação (mesmo via fundos/estatais dependentes).

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** (prefeito “generoso” em ano eleitoral, estouros de limite, cálculos de RCL). Extraído de 77 objetivas FGV.

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
RCL inclui a venda de um imóvel público	“Entra na RCL”	NÃO — alienação de bens é receita de capital (art. 2º, IV)
Prefeito zera ISS/IPTU “para ajudar na crise”	“Pode, é extrafiscal / mínimo existencial”	ISS/IPTU não são regulatórios → renúncia exige impacto trienal + compensação
Despesa de pessoal a 92% do limite	“Já incidem as vedações do prudencial”	92% só gera ALERTA do TC; prudencial é a 95%
Estado a 96% do limite contrata hora extra	“Pode, ainda não estourou 100%”	Vedado — atingido o prudencial (95%), há restrições
Executivo corta verba do Judiciário inerte	“Pode, art. 9º, §3º”	Inconstitucional (ADI 2238) — autonomia financeira
Reduz jornada/vencimento p/ conter pessoal	“É a solução da LRF (art. 23)”	Inconstitucional — fere a irredutibilidade (ADI 2238)
Aumento de pessoal a 5 meses do fim do mandato	“Vale, respeitou o exercício”	Nulo de pleno direito — vedação dos 180 dias (art. 21)
Prefeito empenha obra sem caixa no 2º quadrimestre final	“Pode, dentro do exercício”	Vedado nos 2 últimos quadrimestres sem disponibilidade (art. 42)
Ente sem arrecadar todos os impostos quer transferência voluntária	“Tem direito”	Vedada — sanção do art. 11 (salvo saúde/educação/assistência)
Estado faz operação de crédito com outro Estado	“Pode, são entes autônomos”	Vedação ABSOLUTA (art. 35)
Limite de empenho só ao final do exercício	“Contingencia no fim do ano”	Verificação BIMESTRAL; limitação em 30 dias (art. 9º)



ATENÇÃO — a “exceção de ouro” das transferências voluntárias

As sanções que **suspendem transferências voluntárias** (falta de relatório, estouro de limite) **NUNCA** alcançam as ações de **saúde, educação e assistência social**. A banca tenta suspender repasses dessas áreas — sempre ERRADO.

5 JURISPRUDÊNCIA (STF) E TESES — O FILTRO QUE DECIDE



5.1 O que o STF firmou (ADI 2238 e correlatas)

Tema	Tese do STF
Art. 9º, §3º — corte de ofício	INCONSTITUCIONAL o Executivo limitar empenho do Legislativo/Judiciário/MP inertes (autonomia financeira).

Tema	Tese do STF
Art. 23, §§1º-2º — redução de jornada/vencimento	INCONSTITUCIONAL reduzir jornada com adequação de vencimentos p/ conter gasto: fere a irredutibilidade (art. 37, XV, CF).
Arts. 56-57 — contas dos demais Poderes	O Tribunal de Contas JULGA as contas do Judiciário/Legislativo/MP; o parecer prévio limita-se às contas do Chefe do Executivo.
Cessão de dívida ativa (ADIs 3786/3845)	A cessão de dívida ativa a banco por endosso-mandato NÃO é operação de crédito para a LRF.
Art. 20 — limites por órgão	CONSTITUCIONAL a fixação de subtetos por Poder/órgão (não viola a autonomia).
Limite prudencial — concursados	Atingido o prudencial, admite-se nomeação de aprovados dentro das vagas para reposição essencial (jurisprudência).

● **Mnemônico do que o STF DERRUBOU — “CORTE, CORTA-JORNADA e PARECER”**

Caíram (ADI 2238): **CORTE** de ofício de verba de outro Poder; **CORTA-JORNADA**/vencimento p/ conter pessoal; e o mero **PARECER** prévio do TC sobre contas do Judiciário/MP. Se a assertiva repete a letra crua desses pontos → ERRADO.

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA

O acervo é objetivo; a lógica de **dissertação/parecer** premiada pela FGV é extraível dos axiomas e da LRF. Pontua:

#	O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)
1	Enquadrar a LRF como norma geral (art. 163/169, CF) e identificar o instituto (pessoal, dívida, renúncia, metas, transferência).
2	Calcular/identificar a RCL corretamente (excluir alienação de bens e transferências constitucionais).
3	Aplicar os limites e os gatilhos (90% alerta / 95% prudencial / >100% recondução), com a repartição por Poder.
4	Distinguir as vedações de fim de mandato: pessoal (180 dias, art. 21) x despesa em geral (2 quadrimestres, art. 42).
5	Na renúncia/DOCC: exigir impacto trienal e compensação; ressaltar impostos regulatórios e revisão geral anual.
6	INCORPORAR o filtro do STF (ADI 2238): afastar corte de ofício, redução de vencimentos e parecer prévio — sob pena de erro grave.
7	Indicar as sanções (institucionais e pessoais — Lei 10.028/00) e a exceção de ouro (saúde/educação/assistência).
8	Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).

● Erros que custam pontos na discursiva

- Incluir **alienação de bens** na RCL.
- Defender **redução de vencimentos** como solução (inconstitucional).
- Confundir o prazo de **180 dias** (pessoal) com o art. 42.
- Suspender repasses de **saúde/educação**.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — NÚMEROS E PRAZOS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Limites de pessoal — União / Estados / Municípios	50% / 60% / 60% da RCL
Repartição estadual (60%)	49 / 6 / 3 / 2 (Exec / Jud / Leg+TCE / MP)
Repartição municipal (60%)	54 (Exec) + 6 (Leg)
Gatilhos de pessoal	90% alerta TC • 95% prudencial • >100% recondução
Recondução do pessoal	2 quadrimestres ($\geq 1/3$ no 1º)
Recondução da dívida	3 quadrimestres ($\geq 25\%$ no 1º)
Limitação de empenho	ao fim do bimestre; em 30 dias
Vedação de aumento de pessoal — fim de mandato	180 dias (art. 21)
Vedação de despesa sem caixa — fim de mandato	2 últimos quadrimestres (art. 42)
RREO / RGF	bimestral / quadrimestral (até 30 dias)
ARO	do 10º dia até 10 de dezembro; vedada no último ano



Acróstico dos gatilhos — “90 / 95 / 100”

90 = alerta do TC • **95** = limite prudencial (vedações) • **>100** = recondução (2 quadrimestres, 1/3 no 1º) e sanções.

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — PLANEJAMENTO

PPA/LDO/LOA. AMF e ARF integram a LDO (metas anuais + 2 seguintes). Reserva de contingência: forma na LDO, dotação na LOA. Metas bimestrais de receita.



PILAR 2 — RECEITA E RENÚNCIA

RCL exclui alienação de bens e transferências constitucionais. Renúncia: impacto trienal + compensação (salvo II/IE/IPI/IOF). Sanção do art. 11 (impostos).



PILAR 3 — DESPESA COM PESSOAL

50/60/60; estadual 49-6-3-2; municipal 54-6. Gatilhos 90/95/>100. Recondução 2 quadrimestres. 180 dias no fim do mandato (art. 21).



PILAR 4 — DÍVIDA E CRÉDITO

Consolidada > 12 meses; recondução 3 quadrimestres (25%). Regra de Ouro. ARO (10º dia a 10/12). Vedada operação entre entes (art. 35).



PILAR 5 — TRANSPARÊNCIA

RREO bimestral (Executivo) e RGF quadrimestral (cada Poder/MP). Alerta do TC a 90%. Art. 42 (2 últimos quadrimestres).



PILAR 6 — FILTRO DO STF (ADI 2238)

Caíram: corte de ofício de outro Poder (9º, §3º), redução de jornada/vencimento (23) e parecer prévio do TC sobre Judiciário/MP (56-57).

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA)



Autonomia dos Poderes e o limite da LRF (separação de poderes)

O STF (ADI 2238) leu a LRF à luz da **separação de poderes** e da **autonomia financeira** (art. 99 e 168, CF): o Executivo não pode reduzir unilateralmente verbas dos demais Poderes, nem a lei pode autorizar **redução de vencimentos** (irredutibilidade, art. 37, XV). Equilíbrio entre responsabilidade fiscal e cláusulas pétreas. CF, arts. 37, XV; 99; 168; 169.



Federalismo fiscal e a sanção das transferências voluntárias

As sanções da LRF dialogam com o **federalismo cooperativo**: condicionam repasses à responsabilidade do ente, mas a **exceção de ouro** (saúde/educação/assistência) protege direitos fundamentais sociais — a punição não pode atingir o mínimo existencial.



Equilíbrio orçamentário e gerações futuras

A LRF positiva o princípio do **equilíbrio das contas públicas** e a **equidade intergeracional**: a Regra de Ouro (crédito ≤ despesa de capital) e os limites de dívida impedem que o custeio presente seja financiado às custas das gerações futuras.



Interdisciplinaridade — improbidade e crimes fiscais

- **Improbidade**: condutas contra a LRF podem configurar atos do art. 10/11 da Lei 8.429/92 (dolo).
- **Crimes**: a Lei 10.028/00 tipificou crimes contra as finanças públicas e infrações político-administrativas — a LRF não cria crime, mas remete à sanção.

Boa revisão e boa prova!

Baseado na LC 101/2000 em sua redação atual e na jurisprudência do STF (notadamente a ADI 2238).